

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת סימון דוידסון

פ/25/6161

הצעת חוק איסור אלימות בספורט (תיקון – מחלקה לאלימות בספורט בבתי המשפט), התשפ"ה –
2025

הוספת פרק ד1 1. בחוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח–2008¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי
סעיף 20 יבוא :

"פרק ד1 : מחלקה לאלימות בספורט בבתי המשפט

מחלקה לאלימות 20א. (א) נשיא בית משפט מחוזי יקיים, בתיאום עם
בספורט בבתי מנהל בתי המשפט, מחלקה לאלימות בספורט
המשפט בבית משפט שלום אחד לפחות באזור השיפוט שבו
הוא נשיא, ויעביר הליכים בעבירות הקשורות
לספורט שהוגשו לבתי משפט שלום באותו אזור
שיפוט לבית משפט שלום שהוקמה בו מחלקה
לעבירות כאמור, ובלבד שהמרחק בין בתי המשפט
אינו עולה על 60 קילומטרים.

(ב) נשיא בית המשפט העליון, בהתייעצות עם
נשיאי בתי המשפט הנוגעים בדבר, ימנה שופטים
למחלקה לאלימות בספורט.

(ג) תקופת הכהונה של שופט המחלקה
לאלימות בספורט תהא שלוש שנים וניתן
להאריכה לתקופות כהונה נוספות; ואולם, ניתן
לקבוע תקופת כהונה קצרה יותר בהתאם לצורכי
בית המשפט.

(ד) שר המשפטים, בהסכמת נשיא בית המשפט
העליון, יקבע, בצו, את המספר המרבי של
השופטים במחלקה לאלימות בספורט.

¹ ס"ח התשס"ח, עמ' 878.

הכשרת שופטי 20ב. שופטי המחלקה לאלימות בספורט יעברו המחלקה לאלימות השתלמויות לצורך כניסה לתפקידם זה שיכללו הדרכות והכשרות תקופתיות בתחומים הנוגעים בספורט לעבירות הקשורות בספורט ולאלימות בספורט.

סמכות המחלקה 20ג. עניינים אלה לא יידונו אלא בפני שופטי המחלקה לאלימות בספורט לאלימות בספורט:

(1) הליכים בעבירות הקשורות לספורט;

(2) הליכים הנוגעים למתן צווי הרחקה והגבלה לפי חוק זה, לרבות בקשות לביטול, שינוי או הארכה של צווים כאמור."

תחילה ותחולה 2. (א) תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו.

(ב) חוק זה יחול גם על הליכים בעבירות הקשורות לספורט שהוגשו לבית משפט ערב תחילתו, ובלבד שטרם החל הדיון בהם.

דברי הסבר

אירועי האלימות במגרשי הכדורגל ובאירועי ספורט אחרים, הכוללים תקיפות של שחקנים ושופטים, עימותים אלימים בין אוהדים והשמעת קריאות גזעניות, הפכו לתופעה נפוצה וחמורה. תופעה זו פוגעת בתדמית הספורט הישראלי ומרחיקה קהלים רחבים מאירועי ספורט.

כיום, שופטים הדנים בעבירות הקשורות לספורט דנים בין היתר במגוון רחב של עבירות פליליות, הם לא תמיד מכירים את המאפיינים הייחודיים של האלימות בספורט או את הדינמיקה החברתית הקיימת באירועי ספורט. השופט נזקק לידע בר-משפטי מתחומי פסיכולוגיה-חברתית ותורת ההתנהגות הקבוצתית, והיעדר התמחות ייעודית בתחום מקשה על יצירת פסיקה עקבית ומקצועית שתוביל לשינוי התנהגותי באירועי הספורט.

האלימות בספורט מתאפיינת בדינמיקה קבוצתית מיוחדת, המושפעת מגורמים כמו השתייכות קבוצתית, לחץ חברתי, השפעת אלכוהול ותופעות של התנהגות עדר. הבנת מאפיינים אלה חיונית לטיפול יעיל בתיקים ולקבלת החלטות בעניין הענישה וההרתעה.

הצעת החוק עתידה ליצור התמחות שיפוטית ייחודית לטיפול בעבירות אלימות בספורט באמצעות הקמת מחלקות מיוחדות בבתי המשפט. השופטים יעברו השתלמות והכשרה ייעודית ויתמקצעו בעבירות מסוג זה. ההצעה משתלבת במגמה הכללית להקמת מחלקות מיוחדות לנושאים ספציפיים בבתי המשפט, כפי שנעשה במחלקות לעניינים כלכליים.

מחלקה מיוחדת כמתואר תוכל ליצור טיפול מקצועי ומתמחה, תתרום להגברת ההרתעה ותסייע בהפחתת האלימות באירועי הספורט. הצעת החוק אינה מחייבת הקמת מוסדות חדשים או הוצאות נוספות משמעותיות אלא מתבססת על טיוב השימוש במשאבים הקיימים של מערכת בתי המשפט.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז בתמוז התשפ"ה (23.07.2025)